



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO: 5049328-54.2013.4.04.7000

ORIGEM: PR - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

REQUERENTE: INSS

PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

REQUERIDO(A): LUDMILLA SOLOTORIW

PROC./ADV.: DANI LEONARDO GIACOMINI

OAB: PR-33020

RELATOR : JUIZ FEDERAL BOAVENTURA JOÃO ANDRADE

VOTO-EMENTA

PEDILEF. PREVIDENCIÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. *ACTIO NATA*. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO, DECADÊNCIA. BENEFÍCIO DERIVADO. TERMO INICIAL ISOLADO. STJ E TNU. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

1. Cuida-se de PEDILEF interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, afetado pela Presidência deste Colegiado Nacional como representativo da controvérsia (tema nº 125), em virtude de acórdão da 2ª Turma Recursal do Paraná, pelo qual anulou a sentença que reconheceu a decadência em relação ao pleito de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com data de início (DIB) em 01/01/1981, cujo escopo é produzir reflexo financeiro na pensão por morte concedida à recorrida, com DIB em 14/12/2008, sendo que a ação de revisão do benefício derivado foi ajuizada em 05/05/2010.

2. Sem contrarrazões (evento 40).



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

3 O incidente de uniformização não foi admitido na origem. Mediante agravo foi remetido à TNU.

4. Cumprido o requisito do art. 17, inciso III, do Regimento Interno-TNU, conforme certificado pela Secretaria.

5. Manifestação do Ministério Público Federal (art. 17, inciso V, do RI-TNU) em sentido favorável ao pleito recursal do INSS.

6. Para demonstrar o dissenso jurisprudencial apresentou como paradigmas: a) acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo [processo nº 2008.50.50.000168-1/01]; e b) acórdão da 1ª Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro [processo nº 2008.51.51.004800-3/01], ambos referem-se a situações em que os benefícios originários tiveram início (DIB) em data anterior à vigência da Medida Provisória nº 1.523/1997, convertida na Lei nº 9.528, de 10.12.1997, e o decurso do tempo a partir de 26.06.1997 superior a 10 (dez) anos.

Passo ao voto.

7. Tenho como satisfeito o cotejo dos julgados contrapostos (item “7”), vez que viável, em tese, posições discrepantes frente a lei federal.

8. Quanto à questão de fundo, efetivamente esta Turma Nacional tem jurisprudência dominante no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, segundo o princípio da *actio nata* (pelo qual, *mutatis mutandis*, o prazo prescricional/decadência somente tem início com a violação do correspondente direito já adquirido¹), o que não se verifica quando se trata de pensionista, cuja relação jurídica somente tem início com a instauração do regime jurídico inaugurado com o óbito do

¹ SOIBELMAN, LEIB. Enciclopédia do advogado. 4. ed. Ver. E aum. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1983, p. 287.



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

segurado instituidor, circunstância configuradora de direito autônomo a partir da DIB da pensão por morte, consoante, dentre outros, o PEDILEF 50004192120134047116, relator Juiz Federal RONALDO JOSÉ DA SILVA, DJe 18/03/2016.

9. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial convergente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça conforme, por exemplo, a ementa do REsp a seguir reproduzida:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO COM REPERCUSSÃO NO BENEFÍCIO DERIVADO. DECADÊNCIA. ART. 103 CAPUT DA LEI N. 8.213/1991. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECURSOS ESPECIAIS 1.309.529/PR E 1.326.114/SC. TERMO INICIAL. DATA DA CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência que vem se firmando no STJ em torno da pretensão à revisão do ato de concessão da pensão por morte é no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial previsto no artigo 103 caput da Lei 8.213/1991, corresponde à data de concessão desse benefício previdenciário derivado. Observância do princípio da actio nata. (REsp 1.529.562/CE, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 11/9/2015) 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1462100/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015)

10. Pois bem. Tenha-se em conta que o direito à revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 01/01/1981 portanto, anterior à vigência da Medida Provisória nº 1.523/1997 (28/06/1997) incide a



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

decadência, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 626.489, com repercussão geral reconhecida, relator Ministro Luís Roberto Barroso, em 16/10/2013, quando ficou assentado, *in verbis*: “O fato de que, ao tempo da concessão, não havia limite temporal para futuro pedido de revisão não quer dizer que o segurado tenha direito adquirido a que tal prazo nunca venha a ser estabelecido.”

11 Assim colocado, dado que o benefício concedido ao segurado instituidor da pensão teve início em 01/01/1981 e a MP nº 1.523-9 é de 27 de junho de 1997, no dia 27/06/2007 foi completado o prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/1991, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. Já o benefício de pensão por morte foi concedido à recorrida a partir de 14/12/2008 (DIB). Portanto, após o benefício originário ser alcançado pela decadência quanto ao direito de o instituidor pleitear a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

12 Questão que se coloca: considerando que em prol de pensionista previdenciário a jurisprudência reconhece a presença de direito autônomo, estaria submetida (o) aos efeitos da decadência que fulminou o direito não exercido pelo segurado instituidor em vida?

13. A resposta passa inicialmente pela leiura acerca do conceito de acessório e principal. O Código Civil dispõe no art. 92. “Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal.”

14. Repise-se, “(...) acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. (grifo apostado)

16. Tal o cenário, à guisa de reflexão e a despeito da regra do art. 112 da Lei nº 8.213/1991, respeitosamente, se nem mesmo uma lei revogada pode em regra ter seus efeitos restaurados quando a lei revogadora perde a vigência (art. 2º, § 3º, da Lei de



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Introdução às Normas do Direito Brasileiro); *mutatis mutandis*, após o direito do instituidor ser fulminado pela decadência, não parece juridicamente hígido que o direito acessório ou derivado, decorrido o prazo legal decadencial tenha a condição jurígena de fazer ressurgir o direito material principal ou originário extinto pela indiscutível decadência, mercê da maximização da força da reconhecida autonomia da pessoa legitimada derivada.

17. Todavia, a jurisprudência majoritária do egrégio Superior Tribunal de Justiça, Segunda Turma, na linha de diversos precedentes, como no EDcl no AgRg no REsp 1488669 / RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0272844-6, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, relator para o acórdão o Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 07/10/2016, elucida a questão ao reafirmar a legitimidade autônoma e submetida à contagem de prazo decadencial a partir do ato concessório da pensão por morte isoladamente. Como corolário, sedimentou elucidativo e didático aresto, no sentido de que embora a decadência incida sobre o direito não exercitado pelo segurado instituidor em vida, e impeça a pensionista em nome próprio de superar os efeitos da decadência para a percepção de diferenças não pagas ao instituidor; na hipótese de o direito específico não ter sido alcançado pelo prazo decadencial, fará jus à revisão da pensão, de modo a se beneficiar da repercussão financeira revisional não efetivada em proveito direto do segurado instituidor da pensão, limitada portanto ao direito próprio da pensionista.

18. Por sua vez, o entendimento adotado no acórdão de origem é o mesmo sedimentado majoritariamente pelo STJ. Registre-se, embora o teor da Questão de Ordem nº 24 da TNU oriente no sentido do não conhecimento do incidente de uniformização ante a sintonia com o entendimento majoritário da Corte Superior, tenho como recomendável relativizar essa diretiva, *in casu*, na perspectiva da uniformização do tema no âmbito representativo.



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

19. Nessas condições, ressalvado pontualmente o entendimento deste relator [itens “11 a 16”], voto para conhecer e **negar provimento** ao incidente de uniformização. Em decorrência, firmar a tese **representativa da controvérsia** no sentido de que: (i) o marco inicial para a contagem do prazo decadencial do benefício de pensão por morte transcorre independentemente do benefício do segurado instituidor. Portanto, a partir da data do início (DIB) do benefício [derivado]; e (ii) em alinhamento com a jurisprudência do STJ acima destacada, caso o direito de revisão específico do pensionista não seja alcançado pela decadência, o beneficiário não poderá receber eventual diferença oriunda do recálculo do benefício do instituidor [originário], em relação ao qual houve o transcurso do prazo decadencial, mas fará jus ao reflexo financeiro correspondente na pensão concedida.

ACÓRDÃO

Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Brasília, 24 de novembro de 2016.

Assinatura manuscrita em azul de Boaventura João Andrade.

BOAVENTURA JOÃO ANDRADE
Juiz Federal - Relator



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL BOAVENTURA JOÃO ANDRADE
Requerente:	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Requerido(a):	LUDMILLA SOLOTORIW
Proc./Adv.:	DANI LEONARDO GIACOMINI
Origem:	PR - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
Proc. Nº.:	5049328-54.2013.4.04.7000

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Juiz Relator, conhecendo do incidente e lhe negando provimento, pediu vista antecipadamente o Juiz Federal RUI COSTA GONÇALVES. Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Juiz Federal Rui Costa, acompanhando o eminente Relator, mas sem ressalva de entendimento, a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento nos termos do voto do Juiz Relator com ressalva de entendimento pessoal, vencidos os Juízes Federais Fábio César Oliveira e Luísa Gamba que davam provimento ao incidente.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, RUI COSTA GONÇALVES, FREDERICO KOEHLER, GERSON LUIZ ROCHA, MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA, GISELE SAMPAIO, FERNANDO MOREIRA GONÇALVES, FÁBIO CESAR SANTOS OLIVEIRA, LUISA HICKEL GAMBA, RONALDO JOSÉ DA SILVA, ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES, JOSÉ FRANCISCO SPIZZIRRI, MÁRCIO RACHED MILLANI, DOUGLAS GONZALES, SUSANA SBROGIO GALIA e SÉRGIO QUEIROGA.

Brasília, 15 de dezembro de 2016.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)

Documento autenticado pelo sistema de acompanhamento processual da TNU (Virtus Digital), nos termos da Lei 11.419/06.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA

PROCESSO N. 5049328-54.2013.4.04.7000
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO (A): PROCURADORIA GERAL FEDERAL
RECORRIDO(A): LUDMILLA SOLOTORIW
ADVOGADO(S): PROCURADORIA GERAL FEDERAL
RELATOR: JUIZ BOAVENTURA JOÃO ANDRADE

VOTO-VISTA

Trata-se de **PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA** interposto pela parte Autora, insurgindo-se contra Acórdão proferido por Turma Recursal em que foi dado provimento a recurso nominado, declarando nula sentença de Primeiro Grau no bojo da qual havia sido proclamada a decadência do direito de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição de segurado já falecido (DIB 01.01.1981), a pedido de sua sucessora na seara previdenciária, a parte Autora, beneficiária da pensão por morte derivada (DIB 14.12.2008).

A presente ação foi proposta em 05.05.2010, objetivando a demanda a produzir efeitos financeiros pretéritos, decorrentes, inclusive, de diferenças a serem apuradas, acaso seja dado como procedente o pedido autoral, no lapso durante o qual o instituidor ainda era vinculado à Previdência Social como Aposentado, ou seja, em período antecedente à sua morte.

O eminente Juiz Relator BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, ao proferir seu voto na sessão de 24 de novembro passado, deu a seguinte solução ao litígio submetido a este Colegiado, verbis:

"PEDILEF. PREVIDENCIÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ACTIO NATA. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO, DECADÊNCIA. BENEFÍCIO DERIVADO. TERMO INICIAL ISOLADO. STJ E TNU. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(...)

Passo ao voto.

7. Tenho como satisfeito o cotejo dos julgados contrapostos (item "7"), vez que viável, em tese, posições discrepantes frente a lei federal.

8. Quanto à questão de fundo, efetivamente esta Turma Nacional tem jurisprudência dominante no sentido de que **o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, segundo o princípio da actio nata (pelo qual, mutatis mutandis, o prazo prescricional/decadência somente tem início com a violação do correspondente direito já adquirido¹), o que não se verifica quando se trata de pensionista, cuja relação jurídica somente tem início com a instauração do regime jurídico inaugurado com o óbito do segurado instituidor, circunstância configuradora de direito autônomo a partir da DIB da pensão por morte**, consoante, dentre outros, o PEDILEF 50004192120134047116, relator Juiz Federal RONALDO JOSÉ DA SILVA, DJe 18/03/2016.

9. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial convergente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça conforme, por exemplo, a ementa do REsp a seguir reproduzida:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO COM REPERCUSSÃO NO BENEFÍCIO DERIVADO. DECADÊNCIA. ART. 103 CAPUT DA LEI N. 8.213/1991. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECURSOS ESPECIAIS 1.309.529/PR E 1.326.114/SC. TERMO INICIAL. DATA DA CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência que vem se firmando no STJ em torno da pretensão à revisão do ato de concessão da pensão por morte é no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial previsto no artigo 103 caput da Lei 8.213/1991, corresponde à data de concessão desse benefício previdenciário derivado. Observância do princípio da actio nata. (REsp 1.529.562/CE, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 11/9/2015) 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1462100/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015)

10. Pois bem. Tenha-se em conta que o direito à revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 01/01/1981 portanto, anterior à vigência da Medida Provisória nº 1.523/1997 (28/06/1997) incide a decadência, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 626.489, com repercussão geral reconhecida, relator Ministro Luís Roberto Barroso, em 16/10/2013, quando ficou assentado, in verbis: "O fato de que, ao tempo da concessão, não havia limite temporal para futuro pedido de revisão não quer dizer que o segurado tenha direito adquirido a que tal prazo nunca venha a ser estabelecido."

11 Assim colocado, dado que o benefício concedido ao segurado instituidor da pensão teve início em 01/01/1981 e a MP nº 1.523-9 é de 27 de junho de 1997, no dia 27/06/2007 foi completado o prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/1991, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. Já o benefício de pensão por morte foi concedido à recorrida a partir de 14/12/2008 (DIB). Portanto, após o benefício originário ser alcançado pela decadência quanto ao direito de o instituidor pleitear a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

12 Questão que se coloca: considerando que em prol de pensionista previdenciário a jurisprudência reconhece a presença de direito autônomo, estaria submetida (o) aos efeitos da decadência que fulminou o direito não exercido pelo segurado instituidor em vida?

13. A resposta passa inicialmente pela leitura acerca do conceito de acessório e principal. O Código Civil dispõe no art. 92. “Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal.”

14. Repise-se, “(...) acessório, aquele cuja existência supõe a do principal.” (grifo apostro)

16. Tal o cenário, à guisa de reflexão e a despeito da regra do art. 112 da Lei nº 8.213/1991, respeitosamente, se nem mesmo uma lei revogada pode em regra ter seus efeitos restaurados quando a lei revogadora perde a vigência (art. 2º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro); *mutatis mutandis*, após o direito do instituidor ser fulminado pela decadência, não parece juridicamente hígido que o direito acessório ou derivado, decorrido o prazo legal decadencial tenha a condição jurígena de fazer ressurgir o direito material principal ou originário extinto pela indiscutível decadência, mercê da maximização da força da reconhecida autonomia da pessoa legitimada derivada.

17. Todavia, a **jurisprudência majoritária do egrégio Superior Tribunal de Justiça, Segunda Turma**, na linha de diversos precedentes, como no EDcl no AgRg no REsp 1488669 / RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0272844-6, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, relator para o acórdão o Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 07/10/2016, **elucida a questão ao reafirmar a legitimidade autônoma e submetida à contagem de prazo decadencial a partir do ato concessório da pensão por morte isoladamente**. Como corolário, sedimentou elucidativo e didático aresto, no sentido de que **embora a decadência incida sobre o direito não exercitado pelo segurado instituidor em vida, e impeça a pensionista em nome próprio de superar os efeitos da decadência para a percepção de diferenças não pagas ao instituidor; na hipótese de o direito específico não ter sido alcançado pelo prazo decadencial, fará jus à revisão da pensão, de modo a se beneficiar da repercussão financeira revisional não efetivada em proveito direto do segurado instituidor da pensão, limitada portanto ao direito próprio da pensionista**.

18. Por sua vez, o entendimento adotado no acórdão de origem é o mesmo sedimentado majoritariamente pelo STJ. Registre-se, embora o teor da Questão de Ordem nº 24 da TNU oriente no sentido do não conhecimento do incidente de uniformização ante a sintonia com o entendimento majoritário da Corte Superior, tenho como recomendável relativizar essa diretiva, *in casu*, na perspectiva da uniformização do tema no âmbito representativo.

19. Nessas condições, ressalvado pontualmente o entendimento deste relator [itens “11 a 16”], voto para conhecer e **negar provimento** ao incidente de uniformização. Em decorrência, firmar a tese **representativa da controvérsia** no sentido de que: (i) **o marco inicial para a contagem do prazo decadencial do benefício de pensão por morte transcorre independentemente do benefício do segurado instituidor. Portanto, a partir da data do início (DIB) do benefício [derivado];** e (ii) **em alinhamento com a jurisprudência do STJ acima destacada, caso o direito de revisão específico do pensionista não seja alcançado pela decadência, o beneficiário não poderá receber eventual diferença oriunda do recálculo do benefício do instituidor [originário], em relação ao qual houve o transcurso do prazo decadencial, mas fará jus ao reflexo financeiro correspondente na pensão concedida**” (sem os trechos destacados no voto original).

Solicitei vista dos autos, para melhor exame da matéria, considerando que se trata de recurso afetado como representativo.

É o relatório.

De fato, conforme elucidado pelo Juiz Federal Relator, a jurisprudência pacífica no âmbito da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido do voto proferido, reconhecendo ao pensionista ativo a legitimidade para postular em Juízo a revisão do benefício previdenciário outrora recebido pelo instituidor da Pensão por Morte, desde que a provocação judicial, nesse sentido, não esteja fulminada pela decadência decenal prevista no art. 103, *caput*, da Lei n. 8.213/1991 (*É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo*), vez que não poderia tê-lo feito à época em que o titular do direito, com exclusividade, era outro, o aposentado; e, não estando a pretensão fulminada sob aquele fundamento legal, garantindo-lhe experimentar os efeitos financeiros acaso decorrentes da revisão, porém somente a partir do momento em que se iniciou o Benefício Previdenciário derivado (Pensão por Morte), pela mesma razão antes mencionada, ou seja, não lhe é devido o pagamento de diferenças pecuniárias resultantes de direito que, por qualquer razão, não havia sido reclamado em vida pelo titular do benefício principal.

Nesse sentido, além dos precedentes citados no voto do Juiz Relator: REsp n. 1.571.465, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.05.2016; REsp n. 1.574.202, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.05.2016.

Não localizei precedentes outros gerados no âmbito da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, nem por esta Turma Nacional de Uniformização, em situação similar à tratada no Incidente de Uniformização sob exame.

Essa compreensão jurisprudencial acerca da matéria litigiosa em discussão, verificada naquela Corte Superior através de sua Segunda Turma, a despeito de não haver menção nas respectivas ementas, sem dúvidas tutela de forma cirúrgica o comando inserido no art. 201, § 3º, da Constituição Federal, na medida em que "*o benefício da pensão por morte configura-se como **direito previdenciário de perfil constitucional cuja garantia corresponde à manutenção do valor real do benefício***" (RE 415454, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.02.2007, sem os destaques no original).

No caso, **o valor real** da Pensão por Morte deve ser, portanto, aquele decorrente do **valor real** do Benefício Previdenciário originário, sendo essa a razão lógica para que sejam gerados efeitos financeiros no Benefício Previdenciário derivado, mais precisamente a partir de sua Renda Mensal Inicial, caso o pedido de revisão do Benefício antecedente culmine em êxito.

É, portanto, direito constitucionalmente assegurado do Pensionista ter o seu Benefício Previdenciário calculado de forma a lhe garantir o recebimento dos proventos que contemplem o **valor real**, aquele que efetivamente lhe é devido pela Previdência Social, salvo se, por inércia exclusivamente sua, o pedido de revisão não for manuseado dentro do prazo legalmente aceito pela Legislação Previdenciária (art. 103, *caput*, da Lei n. 8.213/1991).

No caso concreto sob exame, a parte Autora é beneficiária de Pensão por Morte desde **14.12.2008**, tendo ingressado com ação revisional da RMI da Aposentadoria por Tempo de Contribuição do instituidor em **05.05.2010**,

em lapso muito inferior ao extintivo previsto no art. 103, *caput*, da Lei n. 8.213/1991, motivo pelo qual o acórdão recorrido não merece reparos. Assim sendo, a Autora mantém intacto o seu direito de postular a revisão da RMI do Benefício Previdenciário do instituidor da Pensão por Morte, visando ao recebimento de seus proventos no **valor real**, em obséquio à garantia prevista no art. 201, § 3º, da Constituição Federal.

Porém, acaso sejam gerados efeitos financeiros ao final da revisão pretendida, o marco inicial, a partir do qual a demandante pode dos mesmos desfrutar, deve ser a data do início do Benefício Previdenciário derivado, do qual é titular, porque não lhe é dado demandar em nome próprio direito - e ser beneficiada de qualquer forma - que pertencia ao instituidor, o qual, por qualquer razão, não o exerceu a tempo e modo adequados.

Ante o exposto, **acompanho integralmente** o voto do eminente Juiz Federal Relator, que conhece e nega provimento ao Pedido de Uniformização Jurisprudencial.

É como voto.

Brasília/DF, 15 de dezembro de 2016.

Juiz RUI COSTA GONÇALVES